

刑事訴訟法
No21

H19-21

(配点：4)

月 日

月 日

後記【文章】は、捜査の端緒について述べたものである。これを読んで、次の【小問1】及び【小問2】に答えなさい。

【小問1】

【文章】中の①から⑤までの（ ）内に入る適切な語句を後記【語句群】から一つずつ選び出し、①から⑤の順に並べた場合、正しいものは、後記【小問1の選択肢群】の1から6までのうちどれか。なお、同じ数字の（ ）内には同じ語句が入るものとする。

【小問2】

【文章】中の（ア）から（オ）までの下線部分の各記述のうち、正しいものの組合せは、後記【小問2の選択肢群】の1から5までのうちどれか。

【文 章】

刑事訴訟法第189条第2項は、「司法警察職員は、①があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」と定めている。この①があると思料するに至った原因を捜査の端緒という。刑事訴訟法は、捜査の端緒として、現行犯逮捕、②、告訴、告発、請求及び自首を挙げているが、捜査の端緒をこれらに制限しているわけではなく、被害者又は第三者の申告、警察官職務執行法第2条第1項の定める③のほか、新聞、雑誌、投書など、いやくも①に関係ありと認められる事由がある限り、（ア）広く社会の諸事象から捜査の端緒を得ることが許される。

そのうちの②とは、人の死亡が①に起因するかどうかを判断するため、五官の作用により死体の状況を見分する処分をいい、捜査前の処分であって、捜査そのものではない。（イ）これを行うに当たっては、令状なくして住居内の搜索・検証にわたる処分は行えないものの、死因の確認のためには、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできる。また、刑事訴訟法第229条第1項において、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、②をしなければならない。」とされているが、検察官は、いわゆる代行②として④に②させることもできる。

次に、告訴とは、①の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して、①事実を申告し、その訴追を求める意思表示である。告訴の方式については、告訴の受理権者である⑤にしなければならず、（ウ）一定の親告罪で定められている告訴期間との関係で、その告訴がなされた日付を特定する必要があるため、口頭による告訴は認められておらず、書面で行わなければならないとされている。また、（エ）告訴は、被害者の訴追を求める意思表示を確認する必要があるため、被害者本人が告訴しなければならず、被害者の代理人により告訴をすることはできない。なお、（オ）被害者が死亡するなどして親告罪について告訴をすることができる者がいない場合には、検察官は、利害関係人の申立てにより告訴をすることができる者を指定することができる。

【語句群】

- a. 職務質問 b. 事件 c. 医師 d. 任意同行
 e. 司法巡査 f. 検視 g. 検察事務官又は司法警察員 h. 解剖
 i. 検察官又は司法警察員 j. 犯罪

【小問1の選択肢群】

1. j f a g i 2. b f a g e 3. b h d c e
 4. j h d c i 5. j f a c i 6. b h d g e

【小問2の選択肢群】

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. イ オ

№21	捜査の端緒				正答率
H19-21	正解	【小問1】 1	【小問2】 2		61%

【小問1】

① j、② f、③ a、④ g、⑤ i となり、したがって、正解は肢1となる。

完成全文

刑事訴訟法第189条第2項は、「司法警察職員は、(① j. 犯罪)があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」と定めている。この(① j. 犯罪)があると思料するに至った原因を捜査の端緒という。刑事訴訟法は、捜査の端緒として、現行犯逮捕、(② f. 検視)、告訴、告発、請求及び自首を挙げているが、捜査の端緒をこれらに制限しているわけではなく、被害者又は第三者の申告、警察官職務執行法第2条第1項の定める(③ a. 職務質問)のほか、新聞、雑誌、投書など、いやしくも(① j. 犯罪)に関係ありと認められる事由がある限り、(ア)広く社会の諸事象から捜査の端緒を得ることが許される。

そのうちの(② f. 検視)とは、人の死亡が(① j. 犯罪)に起因するかどうか判断するため、五官の作用により死体の状況を見分する処分をいい、捜査前の処分であって、捜査そのものではない。(イ)これを行うに当たっては、令状なくして住居内の搜索・検証にわたる処分は行えないものの、死因の確認のためには、注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することもできる。また、刑事訴訟法第229条第1項において、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、(② f. 検視)をしなければならない。」とされているが、検察官は、いわゆる代行(② f. 検視)として(④ g. 検察事務官又は司法警察員)に(② f. 検視)させることもできる。

次に、告訴とは、(① j. 犯罪)の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して、(① j. 犯罪)事実を申告し、その訴追を求める意思表示である。告訴の方式については、告訴の受理権者である(⑤ i. 検察官又は司法警察員)にしなければならない、(ウ)一定の親告罪で定められている告訴期間との関係で、その告訴がなされた日付を特定する必要があるため、口頭による告訴は認められておらず、書面で行わなければならないとされている。また、(エ)告訴は、被害者の訴追を求める意思表示を確認する必要があるため、被害者本人が告訴しなければならない、被害者の代理人により告訴をすることはできない。なお、(オ)被害者が死亡するなどして親告罪について告訴をすることができる者がいない場合には、検察官は、利害関係人の申立てにより告訴をすることができる者を指定することができる。

① j

189条2項は、「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」と規定する。したがって、①には「j. 犯罪」が入る。

② f

捜査の端緒として現行法が規定するものとしては、問題文で挙げられているものの他、検視(229条)がある。したがって、②には「f. 検視」が入る。

③ a

警察官職務執行法2条1項は、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足る相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると思われる者を停止させて質問することができる。」として、職務質問について規定している。したがって、③には「a. 職務質問」が入る。

④ g

229 条 1 項は、検察官の検視義務について規定するところ、同条 2 項は、「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」として代行検視を規定している。したがって、④には「g. 検察事務官又は司法警察員」が入る。

⑤ i

241 条 1 項は、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならぬ。」と規定し、告訴の受理権者として検察官と司法警察員を定めている。したがって、⑤には「i. 検察官又は司法警察員」が入る。

【小問 2】

ア 正しい

捜査の端緒には、刑事訴訟法上、現行犯、告訴、告発、請求、自首、検視などが規定されているが、これらに限定されるわけではなく、捜査の端緒には制限がない。そのため、他事件の捜査、新聞記事、投書風評等の他、外国議会における発言なども犯罪に関係ありと認められる事由がある限り捜査の端緒となる。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

検視は、人間の死亡という重大な事実について、公益の代表者である検察官が、当該死亡が犯罪によるものであるかどうかをいち早く判断するために行う緊急を要する処分であり、犯罪の嫌疑を前提とせず、その有無を判断するために行われるものであるから、捜査そのものではない。そのため、令状なしで検視のために変死体のある他人の住居に立ち入ることはできるが、検視のために住居に立ち入った際に、検視のために必要な限度を超えて、死体の周囲以外の場所又は遺留品や所持品にあたる物の検証を行うことは許されず、捜索にわたる処分もできない。よって、「令状なくして住居内の捜索・検証にわたる処分は行えない」とする前段の記述は正しい。そして、検視は、人の死亡が犯罪によるものであるかどうかを判断するという目的を達するために、死因を明らかにするためでなく死者の特定、死亡時期、死体の存在する場所と死亡場所の異同等につき調査が必要な場合もあり、写真の撮影、指紋の採取、最小限度に衣類を除去して死体に手を触れること、外表検査として認められる限度で眼瞼を調べ肛門内を検査することなどが許される。しかし、外表検査を超えて部分的にも解剖することは許されず、体内への侵襲を伴う注射器を用いた血液採取、腹部等の切開という死体解剖を行うためには、鑑定処分許可状（225 条 1 項、168 条 1 項）を得ることが必要である。よって、検視を行うにあたって、「注射器を用いて体内から血液を採取したり、腹部等を切開することでもできる。」とする後段の記述は誤っている。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

241 条 1 項は、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならぬ。」と規定し、口頭による告訴を認めている。したがって、「口頭による告訴は認められておらず、書面でなければならないとされている。」とする本記述は誤っている。

エ 誤っている

230 条により、犯罪の被害者は告訴をすることができるが、かかる告訴は代理人によってもすることができる（240 条）。ここでいう「代理人」とは、委任に基づく任意代理による代理人を指し、法定代理人については、独立の告訴権を規定した 231 条 1 項が適用される。したがって、「被害者本人が告訴しなければならず、被害者の代理人により告訴をすることはできない。」とする本記述は誤っている。

オ 正しい

234 条は、「親告罪について告訴をすることができる者がいない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。」と規定する。その趣旨は、告訴の存在が訴訟条件となっている親告罪について、230 条ないし 233 条の規定により告訴をすることができる者がいない場合においては、当該犯罪を犯した者を起訴し、処罰することができなくなることから、このような場合に、公益の代表者とされる検察官をして告訴権者を指定させ、適切な刑罰権の行使が行われる途を設けたものである。そのため、本条の適用を受けるのは、親告罪に限られる。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢 2 となる。